

SENTENCIA 335

Córdoba, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados en estos autos caratulados “**L. E., R. J. - ADOPCION INTEGRADORA**” (EXPTE. XXX) de los que resulta que:

1. Con fecha 13/06/2024 comparece el Sr. R. J. L. E. y promueve demanda de integración de T. O. M., hijo de su conviviente, la Sra. M. A. M. y del Sr. H. H. O.

Relata el accionante que en el año 2010 conoció a la Sra. M.; que en el año 2011 comenzaron la convivencia junto a T. conformando así una familia. Agrega que desde que conoció a T. se generó entre ellos un vínculo de mucho cariño; que el niño comenzó a tratarlo como a un verdadero padre y él como hijo, generándose así un vínculo paterno filial entre ellos.

Expresa que con fecha 15 de marzo de 2012 nació J. C. L. M., hijo del compareciente con la Sra. M. A. M., conformando una familia ensamblada en la cual los dos hijos T. y J. C. reciben el cariño y la contención de la pareja y se profieren entre sí el típico trato de hermanos; que T. se encuentra integrado plenamente al hogar y vida familiar y que es reconocido por parientes y amigos como su hijo. Expresa que, atento ello, solicita la adopción de integración del adolescente a los fines de dotar de legalidad al trato filial que se viene desarrollando entre ambos desde hace muchos años. En relación al apellido de T., solicita se le adicione su apellido seguido del apellido materno.

Por otro lado, la Sra. M. A. M. en su carácter de progenitora por naturaleza de T. O. M. - conforme ha quedado acreditado con la partida de nacimiento acompañada en autos-

suscribe el escrito de demanda dando plena conformidad a la adopción solicitada, como así también lo hace el adolescente T. O. M.

2. Admitida la demanda (26/06/2024) y citado el Sr. H. H. O. a ejercer sus derechos, no comparece ni contesta la demanda pese a encontrarse debidamente notificado conforme resulta de la cédula agregada en OE: 23/08/2024 y del certificado de fecha 26/08/2024.

3. Acto seguido se fija audiencia a los fines del art. 81 de la ley del fuero, la que se celebra el día 26/09/2024. A dicho acto comparecen los Sres. R. J. L. E., M. A. M. y el adolescente T. O. M., en ausencia del Sr. H. H. O., pese a encontrarse debidamente notificado. Se encontraban presentes, asimismo, los representantes de los Ministerio Público Pupilar y Fiscal y las licenciadas Gañan y Therisod, integrantes del CATEMU. En la oportunidad, el Sr. L. E. ratifica la demanda de adopción integradora plena como así también la prueba ofrecida a excepción de la testimonial de la Sra. E. A. L. E. de la cual desiste. Asimismo es escuchado de manera personal el adolescente T., quien presta expreso consentimiento a la demanda deducida, suscribiendo el acta en prueba de ello. Seguidamente el Tribunal provee favorablemente a la prueba ofrecida.

4. En el mismo acto fija audiencia a los fines de entrevistar a J. C. L. M y a las hijas mayores de edad del peticionane: L. V. L. A., M. L. L. A. y E. A. L. E., quienes no han sido citadas con anterioridad.

Con fecha 24/10/2024 obra certificado conforme el cual la jueza tomó contacto en forma separada con el niño J. C. L. M. y con las Sras. L. V. L. A., E. A. L. E. y M. L. L. A. —ésta última por video llamada-, encontrándose presentes los Representantes de los Ministerio Público Pupilar y Fiscal.

5. Por otro lado, pero con igual data, se libró oficio al Catemu a fin de que informen tanto de lo ocurrido en la audiencia antes referida y la celebrada el día 26/09/2024 como así también se expida de conformidad a la prueba ofrecida. Con fecha 17/10/2024 se recepta la declaración testimonial de la Sra. Y. E. M., y en operación de fecha 29/10/2024 obra agregado informe realizado por las profesionales integrantes del Catemu.

6. Diligenciada la prueba ordenada, con fecha 31/10/2024 el Tribunal dispone los traslados de ley para el mérito de la causa (art.87, CPF).

7. Con fecha 12/11/2024 evacúa el traslado R. J. L. E., quien entiende que están cumplimentados los requisitos necesarios para la procedencia de la acción. Manifiesta que desde un principio se generó entre ellos un vínculo de mucho cariño y T. comenzó a tratar al pretenso adoptante como a un verdadero padre. Que se encuentra integrado plenamente a su hogar y vida familiar, reconocido por parientes y amigos como su hijo, quien está rodeado del mismo amor y cariño que también brindan a su hermano menor J. C.. Que por todo ello solicita la adopción de integración del adolescente a los fines de dotar de legalidad al trato filial que se viene desarrollando entre ambos desde hace muchos años.

Corrido traslado para alegar al Sr. H. H. O. (como progenitor biológico del pretenso adoptado) se certifica su vencimiento con fecha 22.11.24.

Luego, con fecha 29/11/2024 evacúa el traslado la representante complementaria de T., Marina Cappelletti, Asesora de Familia de Tercer Turno, quien luego de efectuar un análisis de la causa, concluye que lo que mayor informa al interés de su representado es hacer lugar a la acción de Adopción Integrativa impetrada por el Sr. L.. Con relación a

los efectos de la misma, atento la inexistencia de vínculo del joven con su familia biológica paterna, y existiendo vínculos con la familia del Sr. L., entiende que corresponde otorgar la Adopción por Integración con los efectos de una Adopción Plena.

A su turno, Ana Kuznitzky, fiscal de cámaras civiles, comerciales y del trabajo, con fecha 04.12.2024, luego de efectuar un racconto de lo actuado y del cumplimiento de los requisitos previstos por la ley de fondo, concluye que los elementos arrimados a la causa resultan suficientes para tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la normativa vigente, por lo que estima que corresponde hacer lugar a la demanda de adopción de integración solicitada R. J. L. E. respecto de T., con los alcances de adopción plena, quedando conformado su nombre completo como: "T. L. M.".

8. Dictado el proveído que ordena “autos”, queda la presente causa en estado de ser resuelta por el tribunal.

Y CONSIDERANDO:

1) LA COMPETENCIA: La competencia de la suscripta para entender en la presente acción surge de lo dispuesto por el art. 16 inc. 6) de la ley 10305 que establece la competencia material de los tribunales de familia en “la adopción integradora y de personas mayores de edad, salvo que haya prevenido otro Tribunal”.

2) LA CUESTIÓN A DECIDIR:

R. J. L. E. promueve la adopción de integración plena respecto de T. O. M. de 17 años de edad (f. nac. 23/12/2007); acción que fue ratificada por la madre del adolescente, M. A. M., quien suscribió la demanda en prueba de ello. Asimismo, T. presta su consentimiento expreso a la adopción, peticionando se conforme su apellido como L. M.

T. se encuentra inscripto con filiación paterna y materna. En cuanto a su progenitor biológico, H. H. O., DNI XXX, se menciona en el relato de la demanda como en el informe del Catemu que no ha tenido contacto con T.. Citado el mismo al proceso y a la audiencia pertinente, y no compareció.

La representante complementaria y la fiscal de cámaras civiles, comerciales y del trabajo, entienden que debe hacerse lugar a la demanda de adopción de integración con el carácter de plena, quedando conformado su nombre completo como: "T. L. M.".

En estos términos quedó trabada la litis.

3) LA ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN: Previo a entrar a analizar la cuestión debatida y procurando definir el marco teórico que englobe el planteo formulado, cabe precisar que la adopción, desde el primer artículo en que es tratada, se postula como una institución para proteger un derecho determinado: a la vida familiar. Nuestro CCC regula tres tipos de adopción: plena, simple y de integración. Respecto de esta última cabe resaltar que no está destinada a excluir, extinguir o restringir vínculos, sino a ampliarlos mediante la integración de una persona a un grupo familiar ya existente al que un niño o adolescente conforma con su progenitor (Herrera, Marisa, Comentarios a los arts. 630 a 633, en Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial del 2014, Tomo III, Directoras: Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera,

Marisa; Lloveras, Nora. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2014, p.676 y ss.). Es decir, la adopción de integración procura convalidar una situación de hecho anterior, a partir de la constitución del vínculo jurídico filial correlativo. Lo que se persigue es dar marco legal a la inclusión del adoptado en la familia y brindar, a las relaciones humanas ya establecidas, un reconocimiento jurídico a quien ya ejercía las funciones de padre o madre, lo que además resulta una clara expresión del derecho que todo ser humano tiene “a vivir en y con una familia” (art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Los presentes versan sobre la petición de adopción promovida por el Sr. R. J. L. E. respecto de T. O. M.; acción que fue ratificada por la madre del adolescente, M. A. M., quien suscribió la demanda en prueba de ello. Asimismo, se ha solicitado la adopción de integración de una persona menor de edad y éste ha dado su consentimiento a la acción impetrada.

Corresponde examinar en primer término los requisitos generales exigidos por el CCC para el otorgamiento de la adopción de integración (art. 632, primer párrafo).

En la causa, conforme surge de sus constancias, el pretenso adoptante, el Sr. R. J. L. E., nacido el 24/08/1956, cuenta a la fecha con sesenta y ocho (68) años, según se desprende de la documental adjuntada en operación que data del 13/06/2024, dándose por cumplimiento al art.601 inc. a) del CCC, referido a la edad mínima del adoptante.

Junto a ello, el compareciente convive con la madre biológica de T., la Sra. M. A. M., con quien tiene un hijo en común: J. C. L. M., de doce (12) años ; presupuesto para la adopción de integración del hijo del conviviente, de conformidad a lo normado por el art. 619 y 620, último párrafo del CCC.

También se encuentran corroboradas las condiciones personales y aptitudes del pretenso adoptante, lo que se concluye de la documental acompañada y de la audiencia celebrada a los fines previstos por el art. 81 CPF con fecha 26/09/2024 (art. 613, segundo párrafo, del CCC).

Asimismo, con fecha 24/10/2024 fue escuchado el hijo en común de la pareja: J. C. L. M. como así también las hijas mayores de edad del peticionante: L. V. L. A., M. L. L. A. y E. A L E.

Con respecto al pretenso adoptado, conforme surge de su partida de nacimiento agregada en operación electrónica de fecha 13/06/2024, el mismo nació el día 23/12/2007, es hijo de M. A. M. y de H. H. O., actualmente cuenta con diecisiete (17) años.

A su vez, la adopción es viable ya que la acción se enmarca en los términos del art. 597 del CCC.

4) LA PRUEBA RENDIDA: Corresponde ahora examinar los datos convictivos arrimados en la causa para verificar la conveniencia de la adopción intentada mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Conforme surge del relato del actor en su postulación inicial, suscripta también por su conviviente y madre del adolescente, ha desarrollado y mantenido trato paterno-filial desde temprana edad del pretenso adoptado, habiendo consolidado lazos afectivos entre ellos a lo largo de su historia vital, por lo que se advierte que el accionante ha ejercido la función propia de la responsabilidad parental respecto de T. durante la mayor parte de su vida, encontrándose afianzada la relación afectiva entre ellos.

Ello se corrobora con la entrevista mantenida con T., quien otorgó su plena conformidad a la acción entablada y del informe del Equipo Técnico de fecha 30/10/2024 que da cuenta que, de las entrevistas realizadas: “[...] El señor L. E. convive con la progenitora del joven desde que este tenía un año de edad. A lo largo del tiempo se conformó una familia consolidándose entre T. y el señor un vínculo paterno filial; posteriormente nace J. C., hijo de la unión L. E. - M. Para este adolescente la conformación familiar natural supone la presencia de sus progenitores y de su hermano mayor. T. conoce las características de la relación que lo une con R. L. E., y posee información sobre su historia previa al vínculo de pareja que este entabló con su madre. No mantiene ni ha mantenido contacto con su progenitor biológico, no revistiendo este una figura significativa para el adolescente. Respecto a la conformación de su apellido, T. desea llamarse T. L. M. al igual que su hermano. Esta nominación se condice con las vivencias de ahijamiento experimentadas en su vínculo con R. L. E.; conociendo los alcances del presente trámite y deseando que se lleve a cabo. El señor tiene tres hijas de un matrimonio del que se encuentra divorciado, todas ellas mayores de edad: L. V., E. A. y M. L.. Las dos primeras residen de manera independiente en la ciudad de Córdoba y la última lo hace en Hawai. Estas, aún si no han convivido con T., lo han incorporado en carácter de hermano como consecuencia de los momentos de familia compartidos a través de los años en el entorno familiar que los convoca. Las tres acuerdan y acompañan el deseo de su progenitor respecto a la realización del presente trámite, dimensionando y valorando el alcance del mismo. Por todo lo expuesto se considera que se encuentran dadas las condiciones para la prosecución del trámite iniciado por el señor L. E., en la medida que brindará estatus legal al vínculo entre T. y R. L. E. y al mismo tiempo implicaría el reconocimiento de la experiencia vital de familia que atraviesa a lxs distintxs integrantes de la misma [...]

De igual modo resulta de la declaración testimonial de la Sra. Y. E. M., quien manifestó conocer a la familia hace aproximadamente 14 años por ser vecinos; que conoce a T. desde sus tres años; que la relación de éste con el Sr. L. E. es la de padre – hijo y que tienen un trato excelente. En tal sentido, especifica que siempre vio mucho cariño entre ellos y que el actor se ocupa del niño, de su educación y que lo lleva para todos lados. La testigo ha sido clara y coherente y da cuenta de la integración familiar.

Lo expuesto, me lleva a la convicción que la acción intentada debe prosperar.

5) LOS EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN: En relación a los efectos, cabe precisar que el CCC regula dos tipos de efectos para la adopción de integración. Por su parte, el art. 631 del CCC establece los efectos entre el adoptado y el adoptante, diferenciando a su vez, si el adoptado tiene un único vínculo filial o dos vínculos filiales. En el primer supuesto el adoptado se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena; mientras que, en el segundo caso, el juez otorgará la adopción simple o plena según las circunstancias y atendiendo al interés superior de la niña, niño o adolescente, en remisión al art. 621 del citado cuerpo legal.

En el caso en estudio, la adopción de integración pretendida, debe encuadrarse en este último supuesto legal, dado que no obstante existir un doble vínculo filial, merita otorgarla con carácter de plena, en razón de no existir vinculación alguna entre T. y su padre biológico, quien no compareció a ninguna de las instancias del proceso, pese a encontrarse debidamente notificado lo que permite estimar su falta de interés y que nada tiene que oponer. Asimismo, el pretense adoptante, Sr. R. J. L. E., solicitó se conceda con éste efecto y el adolescente consintió el efecto requerido.

En función de ello, se estima que debe concederse la adopción de integración con carácter de plena, en remisión a la norma del art. 621 del Código Civil y Comercial (art. 631 inc. b).

6) LA CUESTION DEL APELLIDO DE T.: En orden al apellido, cabe señalar la clara manifestación realizada por T. en oportunidad de ser escuchado, solicitando apellidarse “L. M”. Ello se corrobora con lo informado por el Equipo Técnico y lo manifestando por T., en la entrevista llevada a cabo (audiencia del 617 inc. d) del CCC, 8/8/2024), también en presencia del fiscal de cámaras de familia y representante complementaria. T. cuenta con grado de madurez suficiente para realizar la elección que practica en torno a suprimir el apellido paterno y añadir previo al apellido materno el apellido del adoptante, siendo que conoce su origen biológico. Del informe acompañado por las licenciadas de Catemu intervinientes, surge el deseo de T. de ser nombrado con el apellido igual que su hermano J. C..

Ponderando que se trata de un adolescente de 17 años cumplidos, que ha manifestado en lenguaje sencillo y acorde a su edad que su deseo respeta o refleja su historia personal, su identidad dinámica, resulta conducente hacer lugar a lo solicitado y ordenar su inscripción como “T. L. M.”, debiendo oficiarse al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas respectivo (arts. 68 y 626 del CCC).

7) LA SOLUCIÓN QUE SE PROPICIA: En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta por R. J. L. E., concediéndole la adopción de integración con carácter de plena de T.. En el caso de marras, la solución que se propicia intenta brindar un marco y una protección legal a las partes involucradas que desde larga data han conformado una familia ensamblada donde todos los integrantes, han manifestado su sentido de pertenencia. R. J. L. E. desempeña el rol paterno desde la

temprana infancia de T., consolidándose el vínculo familiar con la llegada de J. C. La decisión es la que estimo mejor respeta el deseo y el derecho a la identidad en esta etapa de la vida de T., propiciando la equiparación de los hermanos y ponderando el principio de realidad de esta historia familiar. Por lo cual, debe ordenarse la inscripción de T. suprimiendo el apellido "O." y agregarse en su lugar el apellido "L." seguido por el apellido materno, quedando conformado su nombre completo como: "T. L. M." con efecto retroactivo a la fecha de promoción de la presente acción, esto es 13/06/2024, y con los efectos previstos para la adopción plena en los arts. 620 siguientes y concordantes del CCC.

8) LAS COSTAS Y LOS HONORARIOS PROFESIONALES: En cuanto a las costas, las mismas deben ser soportadas por el peticionante, R. J. L. E., atento no haber contradictorio y no corresponde regular los honorarios profesionales de la abogada M. de L. S. atento lo previsto por el art. 1, 2 y 26 –interpretado en sentido contrario - del Código Arancelario hasta que medie petición expresa.

Por lo expuesto, lo dispuesto por los arts. 619, 630, 631, 632, 633 del CCC y demás disposiciones legales citadas;

RESUELVO:

1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por R. J. L. E., DNI XXX concediéndole la adopción de integración con carácter de plena de T. O. M., DNI XXX, nacido el día 23.12.2007 (inscripto en el Acta X, Tomo X, del año XXX, labrada el día 08.01.2008 en la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, hijo de H. H. O. DNI N° XXX y M. A.

M. DNI XXX) con efecto retroactivo a la fecha de promoción de la presente acción (13/06/2024) y con los efectos previstos para la adopción plena.

2) Ordenar la inscripción de la presente resolución en el acta de nacimiento de T. O. M. debiendo ser inscripto como “T. L. M.” a cuyo fin, deberá librarse el oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad.

3) Imponer las costas del presente a cargo del peticionante, R. J. L. E.

4) No regular los honorarios de la letrada M. de L. S. conforme lo expuesto en el Considerando respectivo.

Protocolícese, hágase saber y dése copia.